

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4738/2538

พนักงานอัยการ-
นายแสงชัย ทาระขจัด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 17, มาตรา 45

การที่จำเลยได้จำหน่ายขายสุราของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17 นั้น มาตรา 45 ไม่
ได้บัญญัติให้ริบสุราในกรณีเช่นนี้ไว้ ศาลไม่ริบสุราของกลาง

การที่จำเลยได้จำหน่ายขายสุราของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17 นั้น มาตรา 45 ไม่
ได้บัญญัติให้ริบสุราในกรณีเช่นนี้ไว้ ศาลไม่ริบสุราของกลาง

(สมคิด ไตรโสรัส-นายพรชัย สมรรถเวช-สฤติย์ ไพเราะ)

ศาลแขวงพระโขนง - นางสาวอรุณรัตน์ ใหม่กิจเหมา

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ